ZADANIE CVIČENIE 3

Téma: Postup samoidentifikácie prevádzkovateľa základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z.z.

Predmet: Kybernetická bezpečnosť

Týždeň: 3

1. Cieľ cvičení

Cieľom cvičení je naučiť sa systematicky identifikovať, či organizácia podlieha zákonu o kybernetickej bezpečnosti, určiť rozsah jej základnej služby a pripraviť podklady pre analýzu rizík a zavedenie bezpečnostných opatrení.

- V cvičení 1 bola zvolená modelová organizácia v regulovanom sektore a spracovaný jej základný profil (sektor, veľkosť, kľúčové procesy, stakeholderi a závislosti).
- V cvičení 2 bola identifikovaná najdôležitejšia služba organizácie, rozložená na procesy, informačné aktíva a podporné aktíva a vykonaná základná klasifikácia informácií z pohľadu dôvernosti, integrity a dostupnosti (CIA).
- Cvičenie 3 na tieto výstupy nadväzuje. Úlohou je posúdiť, či modelová organizácia po samoidentifikovaní je prevádzkovateľ základnej služby alebo prevádzkovateľom kritickej základnej služby podľa zákona č. 69/2018 Z. z. v aktuálnom znení a vytvoriť podklad pre povinnosti podľa § 19 a § 20 a posúdenia rizík.

2. Zadanie práce

Vypracujte súvislú analýzu (nie iba odrážky), v ktorej krok za krokom preukážete, ako by sa modelová organizácia identifikovala podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Text musí mať logickú štruktúru a jasne preukazovať metodický postup.

2.1 Východiská – organizácia, služba, aktíva

V úvode stručne (1–2 odseky) uveďte:

- akú modelovú organizáciu ste si zvolili (sektor, typ subjektu, približná veľkosť – podľa cvičenia 1),
- aká je jej najdôležitejšia služba (podľa cvičenia 2),
- ktoré hlavné informačné a podporné aktíva sú pre túto službu kľúčové.

Cieľom je jasne definovať, ktorú službu a aký typ organizácie identifikujete.

2. 2 Zaradenie služby do sektora (prílohy zákona)

Preukážte, že ste pracovali s:

- Prílohou č. 1 – sektory a podsektory,
- Prílohou č. 2 – subjekty a základné služby (ak je relevantná).

V texte:

- identifikujte sektor (a prípadne podsektor),
- vysvetlite, prečo hlavná služba spadá do daného sektora,

- ak nie je služba v prílohe pomenovaná presne, zdôvodnite jej zaradenie na základe jej charakteru a funkcie.

Musí byť zrejmé, že prílohy boli použité ako právny podklad.

2. 3. Veľkosť podniku a význam služby

Určte kategóriu podniku (mikro, malý, stredný, veľký) podľa:

- počtu zamestnancov,
- odhadovaného obratu alebo bilančnej sumy.
- Použite bežnú metodiku EÚ pre MSP.

Vysvetlite:

- či veľkosť podniku zohráva úlohu pri aplikácii § 17,
- či je relevantná pre posúdenie podľa § 18 (kritická základná služba).

Cieľom je preukázať, že boli zohľadnené aj veľkostné kritériá.

2.4. Posúdenie podľa § 17 – prevádzkovateľ základnej služby

Na základe § 17 ods. 1:

- identifikujte relevantné písmená, ktoré by mohli byť aplikovateľné,
- pri každom uveďte, či sa na organizáciu vzťahuje alebo nevzťahuje a stručne zdôvodnite prečo,
- zohľadnite aj možnosť, že organizácia môže byť správcom ITVS, orgánom verejnej moci, kritickým subjektom alebo subjektom so systémovým významom.

Na záver tejto časti jednoznačne formulujte:

- či sa organizácia má samoidentifikovať ako prevádzkovateľ základnej služby,
- a podľa ktorého konkrétneho ustanovenia § 17.

Ak analýza podľa § 17 preukáže, že organizácia nespĺňa podmienky zápisu do registra prevádzkovateľov základnej služby, je potrebné upraviť vstupné parametre organizácie definované v zadaní cvičení 1 (najmä sektorové zaradenie, veľkosť podniku alebo charakter služby) tak, aby model umožňoval aplikáciu zákona. Následne je potrebné opätovne vykonať identifikáciu podľa § 17 a pokračovať v analýze..

2. 5. Posúdenie podľa § 18 – kritická základná služba

Ak organizácia spĺňa podmienky § 17, pokračujte analýzou podľa § 18. Zohľadnite:

- príslušnosť k sektoru podľa prílohy č. 1,
- veľkostné alebo kvantitatívne kritériá,
- osobitné kategórie (DNS, TLD, verejná elektronická komunikačná služba, IT verejnej správy, kritický subjekt a pod.).

Na záver jasne uveďte:

- či ide o prevádzkovateľa základnej služby,

- či ide aj o prevádzkovateľa kritickej základnej služby.

3. Oznamovacia povinnosť a formulár NBU

Ak organizácia spĺňa podmienky § 17, § 18 spracujte jej oznamovaciu povinnosť podľa § 17 ods. 2.

Uveďte:

- lehotu na oznámenie,
- aké základné údaje musí oznámenie obsahovať,
- kde sa na stránke Národného bezpečnostného úradu nachádza formulár pre zápis do registra,

Následne:

- modelovo vyplňte formulár pre vašu organizáciu (nie je potrebné uvádzať reálne údaje, použite údaje vašej modelovej organizácie),
- vypíšte všetky požadované polia,
- doplňte ich údajmi vyplývajúcimi z vašej analýzy (názov, sídlo, sektor, služba, kontaktné údaje, IP adresy,...)

Formulár môžete:

- priložiť ako samostatnú prílohu,
- alebo prehľadne prepísať jeho štruktúru do práce a vyplniť jednotlivé položky.

Cieľom je preukázať pochopenie praktického procesu samoidentifikácie.

4. Povinnosti po zápise – príprava na § 19 a § 20

Na základe § 19 (a s výhľadom na § 20) vysvetlite:

- aké povinnosti vznikajú po zápise do registra,
- prečo je prijatie bezpečnostných opatrení viazané na analýzu rizík,
- ktoré aktíva identifikované v zadaní cvičení 2 budú predmetom budúcej analýzy rizík,
- ako súvisia povinnosti podľa § 19 so závislosťami od tretích strán (cloud, telekomunikačný operátor, dodávateľ kritického IS a pod.).

Cieľom je prepojiť právne povinnosti s architektúrou služby a jej aktívami.

5. Zhrnutie metodického postupu

Na záver stručne opíšte postup identifikácie v logickej postupnosti:

- práca s prílohami zákona,
- určenie veľkosti podniku,
- aplikácia § 17,
- aplikácia § 18,
- posúdenie oznamovacej povinnosti,
- prepojenie na § 19 a prípravu na § 20.

Zo záveru musí byť jasné, či sa organizácia má samoidentifikovať a aké ďalšie kroky jej vyplývajú.

Výstup z cvičenia

Odovzdáva sa odborný text:

- so štruktúrou podľa bodov 1–4,
- s odkazom na konkrétne ustanovenia zákona (§ 17, § 18, § 19, s výhľadom na § 20),
- s prepojením na službu a aktíva definované v zadaní cvičení 1 a cvičení 2.